

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Usa el mapa para localizar la materia (organización/legitimación/procedimiento o plazos). Luego repasa las secciones: identifica la regla clave y su alcance. Finalmente, confirma el texto exacto en el artículo señalado (literalidad alta) para asegurar correspondencia en examen.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Posición e independencia del Tribunal Constitucional	1	Define al Tribunal Constitucional como intérprete supremo, independiente y sometido solo a la Constitución y a su Ley Orgánica.
Fundamento y alcance de la declaración de inconstitucionalidad	39	Permite declarar la inconstitucionalidad por infracción de cualquier precepto constitucional, aunque no se haya invocado en el proceso.
Legitimación para el recurso de inconstitucionalidad	32	Establece quiénes pueden interponer el recurso cuando afecte Estatutos de Autonomía, leyes y ciertas disposiciones/actos con fuerza de ley.
Admisión y tramitación de solicitudes	68	Si el Tribunal admite la solicitud, procede a tramitarla.
Suspensión y medidas cautelares en urgencia excepcional	56	En urgencia excepcional, suspensión y medidas cautelares/provisionales pueden acordarse en la resolución de admisión a trámite.
Votación y decisión interna	9	Si no se alcanza la primera exigencia, hay segunda votación; se elige quien obtenga más votos.
Plazo para interponer el recurso	79	Regula el tiempo para interponer el recurso: tres días desde la publicación del texto en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

3. Rol del Tribunal Constitucional (arts. 1)

Interpretación y sujeción

- El Tribunal Constitucional actúa como intérprete supremo de la Constitución.
- Es independiente de los demás órganos constitucionales.

Marco normativo aplicable

- Está sometido solo a la Constitución.
- También queda sometido a la Ley Orgánica del Tribunal.

4. Alcance del pronunciamiento sobre inconstitucionalidad (arts. 39)

Infracción de cualquier precepto constitucional

- La declaración de inconstitucionalidad puede basarse en cualquier precepto constitucional.
- No es requisito que ese precepto se haya invocado en el curso del proceso.

Efecto práctico para la argumentación

- El Tribunal puede fundar la decisión en motivos constitucionales no alegados.
- El análisis del Tribunal no queda limitado a lo invocado por las partes.

5. Legitimación y objetos del recurso de inconstitucionalidad (arts. 32)

Supuestos de legitimación

- La legitimación se regula para recursos que traten Estatutos de Autonomía y demás Leyes del Estado.
- Incluye disposiciones normativas y actos con fuerza de ley del Estado o de las Comunidades Autónomas.

Umbral de sujetos legitimados

- Para el supuesto indicado, se refiere a cincuenta Diputados.
- La lista de materias incluye Tratados Internacionales y Reglamentos de las Cámaras y de las Cortes Generales.

6. Admisión, tramitación y medidas vinculadas a la urgencia (arts. 68,56)

Tramitación tras la admisión

- Si el Tribunal admite la solicitud, procede a tramitarla.
- La admisión determina la continuidad del procedimiento respecto de la solicitud.

Suspensión y cautelares en urgencia excepcional

- En urgencia excepcional, la suspensión y medidas cautelares/provisionales pueden acordarse en la admisión a trámite.
- Se permite adoptar estas medidas en la misma resolución de admisión.

7. Votación y plazo de interposición del recurso (arts. 9,79)

Mecanismo de segunda votación

- Si no se alcanza lo exigido, se realiza una segunda votación.
- En la segunda, resulta elegido quien obtenga mayor número de votos.

Plazo para interponer el recurso

- El plazo es de tres días.
- Se computa desde la publicación del texto aprobado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

8. Datos y plazos que conviene memorizar

Materia	Dato / plazo	Art.
Interposición del recurso	3 días	79.4

9. Cierre de repaso

Concentra tu repaso en: independencia del Tribunal, alcance de los fundamentos constitucionales, legitimación y sujetos, y reglas de admisión/cautelares. Para el examen, memoriza el plazo de interposición y el mecanismo de segunda votación.

Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en Tu Coach.